

1500584-41.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Em juízo, o acusado admitiu o tráfico. Disse que levava a droga consigo e para a venda. Não estava trabalhando na ocasião e estava no tráfico há 15 dias. O menor que o acompanhava não estava envolvido no tráfico, mas apenas pegaria uma carona de volta do hotel onde ambos estavam. Explicou que ficou nervoso e nada disse na ocasião da abordagem.

O menor que estava na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500584-41.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500584-41.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2142889/2022 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 25191888 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 2142889 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 66/2022 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE MASCHK DE GODOY

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE MASCHK DE GODOY foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma legal c.c. artigo 29 do Código Penal, porque, no dia 25.05.2022, por volta das 15h30min, na altura do km 1,5, Rodovia Benevenuto Moretto, Uberaba, nesta

cidade e comarca, agindo em concurso e com total unidade de desígnios, transportavam, guardavam, tinham em depósito e traziam consigo, 87 pedras de crack, com peso aproximado de 19g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado para oferecer defesa preliminar, o acusado se manifestou as fls.92/93, sendo recebida a denúncia em 17.08.2022 (fls.95/98).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, em seguida, o acusado foi interrogado.

Em sede de debates orais, a acusação analisou as provas dos autos e com base nelas requereu a procedência da denúncia. Teceu, ainda, considerações acerca da pena, requerendo o afastamento do tráfico privilegiado.

A Defesa teceu considerações acerca da pena, ante a confissão do acusado. Pediu a aplicação da atenuante da confissão e da aplicação do privilégio.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A denúncia procede.

A materialidade vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05/09), auto de exibição e apreensão (fls.16), laudo de constatação provisória (fls.17), Laudo de Substancias Psicoativas (fls.92/93) e depoimentos colhidos em juízo.

A responsabilidade criminal do acusado também ficou devidamente provada.

Extrajudicialmente o acusado resolveu permanecer em silêncio. Em juízo, o acusado admitiu o tráfico. Disse que levava a droga consigo e para a venda. Não estava trabalhando na ocasião e estava no tráfico há 15 dias. O menor que o acompanhava não estava envolvido no tráfico, mas apenas pegaria uma carona de volta do hotel onde ambos estavam. Explicou que ficou nervoso e nada disse na ocasião da abordagem.

O menor que estava na companhia do acusado também foi ouvido, ainda na delegacia, oportunidade em que permaneceu em silêncio.

Ambos os policiais ouvidos em juízo apresentaram a mesma versão, de forma coesa e harmônica. Ambos explicaram, aliás, que o acusado era conhecido de ocorrências anteriores, justamente pelo delito de tráfico de drogas. Explicaram que voltavam de uma diligência, quando avistaram o acusado na esquina, na companhia de um adolescente. Abordado e questionado sobre a existência de algo ilícito, de pronto o acusado admitiu que havia droga em um maço de cigarro. O menor que o acompanhava levava uma quantia em dinheiro em seu poder. Ambos os rapazes, no entanto, não quiseram dizer qual a finalidade da droga e do dinheiro.

O policial Anderson acrescentou, ainda, que, quando da abordagem, tanto acusado como menor assumiam a responsabilidade pela droga, mas, na delegacia, ambos permaneceram em silêncio.

Ou seja, os policiais ressaltaram não apenas que o acusado era conhecido dos meios policiais, justamente em razão de seu envolvimento no tráfico de drogas, como, de fato, com ele apreenderam as drogas indicadas na denuncia e cuja posse, alias, foi admitida, em juízo, pelo proprio acusado.

E seus depoimentos não podem ser desconsiderados pelo simples fato de serem quem são. Nada nos autos indica que eles teriam incriminado, indevidamente, pessoa inocente.

A finalidade de mercancia, por sua vez, é extraída não apenas da confissão do acusado, mas, também, pela forma de embalagem do entorpecente e quantidade, pois o acusado levava consigo 87 pedras de crack, embaladas individualmente.

Ademais, sequer houve alegação de ser a droga destinada ao uso proprio.

Devidamente caracterizado, ainda, o envolvimento do menor no tráfico praticado pelo acusado. Isto porque, além de terem sido detidos juntos, chama atenção o fato de ter sido encontrada droga com o acusado e dinheiro com o menor. Mas não é só. Os policiais ressaltaram que tanto um quanto o outro assumia a responsabilidade pela droga, mas, na delegacia, consoante se extrai das versões dos envolvidos, o fato é que ambos permaneceram em silêncio. Ou seja, nem mesmo o menor tentou se isentar de responsabilidade, assim como o acusado, pro sua vez, também não assumiu toda a culpa e inocentou o adolescente.

Entendo, pois, que há elementos que evidenciam que ambos estavam conluiados no

tráfico.

Analizadas materialidade e autoria, passo à fixação da pena.

Atenta às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal e do artigo 42, da Lei 11.343/06, não verifico a presença de circunstâncias subjetivas desfavoráveis que exijam a fixação da pena acima do mínimo de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, mas que não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo.

Na terceira fase, forçoso reconhecer que o tráfico praticado pelo acusado envolvia o menor detido em sua companhia. Aumento, assim, a pena em 1/6 e chego a 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Ainda nesta fase, inviável a concessão do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Isto porque os requisitos legais, restritivos e cumulativos, a serem considerados para o reconhecimento da benesse consistem na avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (§ 4º, segunda parte, do art. 33 da Lei nº 11.343/06).

No caso em tela, entendo devidamente demonstrado que o acusado "está envolvido com atividades criminosas", porque trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros 87 pedras de crack e admitiu que estava no tráfico há, pelo menos, 15 dias.

Não bastasse, os dois policiais ouvidos ressaltaram a existência de informações anteriores do envolvimento do acusado no tráfico e há notícia, nos autos, de procedimento de apuração de ato infracional pretérito análogo ao tráfico (cf. Certidão de fls.47/48 e boletins de ocorrência de fls. 28/38 que dão conta da existência de três boletins diversos envolvendo o acusado no ato infracional equiparado ao tráfico), o que, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, permite a conclusão de que ele se dedicava a atividades criminosas. Chama a atenção, neste particular, que nos três boletins de ocorrência mencionados haja menção do envolvimento do acusado na posse de pedras de crack, justamente a droga aqui apreendida, agora quando maior de idade. E tais registros são recentes, pois se referem a fatos ocorridos em 23.10.2020, 09.01.2021 e 28.03.2021, tendo sido o acusado beneficiado com liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade, além de internação em feito diverso (fls.118/126,150). Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo (STF HC nº 122594/SP Primeira Turma Rel. Ministra Rosa Weber J. 23.09.2014 DJe 07.10.2014; STJ - AgRg no AREsp 359220/MG Sexta Turma Rel. Maria Thereza de Assis Moura J. 03.09.2013 DJe 17.09.2013; TJSP Apelação nº 0027092-46.2013.8.26.0050 15ª Câmara de Direito Criminal Relator J. Martins J. 08.05.2014).

As penas devem ser cumpridas no regime inicialmente fechado, por se tratar de crime assemelhado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Neste particular, tal como ressaltado acima, embora já tenha respondido pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas, o fato é que o acusado insiste na conduta criminosa, agora já maior de idade, situação a indicar que regime menos severo seria insuficiente para a correta repressão do delito praticado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, ante a gravidade do crime, bem como pelo não-atendimento ao seu inc. III, visto que as circunstâncias do crime evidenciam não ser suficiente referida substituição. Não cabe, igualmente, "sursis", ante a quantidade de pena aplicada.

Considerando-se a gravidade da conduta praticada pelo acusado; considerando-se os anteriores envolvimento no mesmo ato, recomenda-se a segregação cautelar, sobretudo em prol da ordem pública.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de condenar o acusado GABRIEL HENRIQUE MASCHK DE GODOY ao cumprimento de uma pena de 5 anos e 10 dias de reclusão e pagamento de 583 dias-

multa, fixados estes no mínimo legal, por infração ao artigo 33, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma legal, c.c. artigo 29 do Código Penal. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados. O acusado fica isento do pagamento das custas, uma vez que beneficiário da Justiça Gratuita.

P.R.I.C.

Bragança Paulista, 19 de outubro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

-Juíza de Direito-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA